



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0002553-65.2017.8.26.0635** **PD – 679/2017**
 Classe - Assunto **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor **Justiça Pública**
 Indiciado **SUELI MESSIAS DOS SANTOS**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E
JULGAMENTO

Aos, **13 de junho de 2017**, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. **Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. **Miriam Fuga Borges**, a Defensora Pública, Dra. **Isabela Veloso Monreal** e a acusada. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, fazendo consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório da ré nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, a ré foi denunciada como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06 pelos motivos e nas circunstâncias descritas na denúncia. Depois de citada, a ré ofertou defesa escrita, seguindo-se o recebimento da denúncia. Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas comuns e interrogatório da acusada. É o relato do essencial. A presente ação merece procedência. A materialidade está demonstrada pela apreensão de 78 porções de maconha, 34 porções de cocaína e 48 porções de “crack” (fls. 15/16), cuja natureza foi confirmada pelo auto de constatação (fls. 19/20) e laudo químico-toxicológico (fls. 156/157). A autoria também é certa. A ré assumiu, na fase policial, a autoria delitiva e ainda alegou que as drogas apreendidas em flagrante realizado na mesma data e local no interior de seu barraco, lhe pertencia. Os Policiais Militares ouvidos alegaram que patrulhavam pelo local dos fatos, quando notaram que a ré demonstrou nervosismo ao vê-los, de modo que a abordaram e com ela apreenderam uma pochete no interior da qual localizaram as droga e pequena quantidade em dinheiro. Os relatos dos Policiais revestem-se de credibilidade suficiente para amparar o decreto condenatório. Inicialmente, resalto que o fato de não terem sido ouvidas testemunhas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

civis deve-se à conhecida “lei do silêncio”, pela qual membros da comunidade, que convivem diretamente com traficantes, temem prestar relatos desfavoráveis a estes, por receio de represálias. De outra banda, tem-se que não há óbice legal à oitiva de agentes da lei como testemunhas, sujeitando-se seus relatos aos mesmos critérios de avaliação que o de outras testemunhas. No caso dos autos, os relatos dos Policiais ouvidos merecem credibilidade, na medida em que se mostraram coerentes e harmoniosos, tanto na fase policial quanto em juízo, próprio dos que se resumem a narrar o que apuraram através dos sentidos. Ademais, os Policiais não conheciam a ré, não tendo motivo algum para quererem prejudicá-la, prestando relatos isentos. Saliento que a quantidade de drogas era elevada, não se mostrando crível que os Policiais viessem forjar a apreensão de quantidade tão elevada, quando muito menos já seria suficiente para prejudicar a ré, caso assim quisessem. Por fim, tem-se que a ré não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento invalidando a credibilidade da prova produzida pela acusação. Neste contexto, tem-se que a condenação é medida de rigor. Sobrevindo esta, requeiro a elevação da pena-base acima do mínimo em razão da personalidade antissocial da ré (fls. 166) e, na segunda fase de dosimetria, requeiro o reconhecimento da reincidência específica (fls. 167). Assim, requeiro a consideração de uma das certidões para elevação da pena-base e da outra na segunda fase, para fins de reincidência. Na terceira fase de dosimetria, observo que o réu não faz jus às benesses do par. 4.º do artigo 33 da Lei 11.434/06, uma vez que é reincidente específico, indicativo de que não agia de forma ocasional no tráfico, mas fazia deste um efetivo meio de vida. Ademais, agia nas imediações de ponto de venda de drogas, conhecidamente dominado por organizações criminosas, cujos integrantes jamais admitiriam que terceiros alheios se intrometessem em suas atividades. Por fim, requeiro a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, seja por determinação expressa da lei, seja por se tratar de reincidente específica em crime doloso, seja ainda por ser a medida necessária para garantir a segurança da sociedade, impedindo que a ré retorne às ruas em curto espaço de tempo, a tempo de romper com os estímulos e contatos que o levaram anteriormente a delinquir. Ante o exposto, requeiro a procedência da presente ação penal. **Deixo de requerer a extração de cópias para a apuração do crime e associação para o tráfico entre a ré e Cinthia, ante a notícia de que as abordagens ocorreram em locais distintos, sendo ainda muito comum que presos que compartilham a cela negociem a confissão, de modo a que um deles, normalmente o primário, seja beneficiado. Dada a palavra à defesa da acusada, assim se manifestou:** Excelentíssimo Juiz de Direito, SUELI MESSIAS DOS SANTOS está sendo processada como incurso na conduta tipificada nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06. Nesta oportunidade, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela detenção da acusada. Ao final, a acusada foi interrogada. Em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência integral da ação penal. É o breve relatório. Excelência, a despeito das manifestações ministeriais, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu porque não há provas suficientes para a edição do decreto condenatório. É preciso observar que os depoimentos dos policiais envolvidos com a prisão, especialmente nos casos de tráfico de drogas, ainda que não sejam inválidos, nunca podem autorizar a edição da condenação sem estarem apoiados em outras provas. Outro não é o entendimento da jurisprudência de parcela importante do Tribunal de Justiça de São Paulo: “(...) Não se trata aqui de desprestigiar a palavra do agente policial, mas não é possível restringir-se nela a prova


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

criminal – não mera prestação de contas do dever de repressão à criminalidade, de natureza e objetivo diversos do processo-crime –, a uma, porque não se pode na ação penal qualificar-se um depoimento em detrimento de outro meramente pela qualidade funcional do depoente, e, a duas, porque os agentes policiais incorporam o poder de repressão do Estado, são dele a longa manus. O due process of Law exige equilíbrio entre as partes e “igualdade de armas”, de maneira a tornar impossível no processo criminal a prova exclusiva do depoimento do agente policial que atuou na repressão do crime em questão”. (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal 0051748-72.2010.8.26.0050, Relator Des. Francisco Menin, julgamento em 06/10/2011).

*No caso em tela, como já visto, não existem essas provas porque ninguém mais foi ouvido e não há fotografia ou filmagem da abordagem. Os policiais afirmaram que visualizaram a ré caminhando e que teria demonstrado nervosismo. Teria então deixado cair uma nécessaire com drogas e dinheiro e confessado informalmente. A ré confessou o crime, no entanto mostra-se insuficiente para a condenação, pois não há testemunhas presenciais e a ré não foi vista comercializando drogas. Assim, conforme o princípio do in dubio pro reo, deve ser declarada a absolvição nos termos do artigo 386, VII, CPP. Se a ação, porém, for julgada procedente, a defesa pede a imposição da pena base no mínimo. Em seguida, a defesa postula seja considerada a atenuante da confissão e a diminuição da reprimenda definitiva em função do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Quanto ao regime inicial, que seja imposto o mais brando. Ao final, que a acusada seja autorizada a apelar em liberdade, vez que ausentes os requisitos da prisão preventiva. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** Vistos etc. **SUELI MESSIAS DOS SANTOS**, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 24 de março de 2017, por volta das 08 horas e 20 minutos, na Rua Cachoeira Utupiru, altura do número 26, Bairro do Itaim Paulista, nesta Cidade de São Paulo, a acusada trazia consigo, guardava e tinha em depósito para fins de comércio ilícito de entorpecentes 34 porções de “Cocaína”, na forma de pó, com peso líquido de 29,5g; 48 porções de “Cocaína”, na forma de pedra (“crack”), com peso líquido de 11,3g e 78 invólucros plásticos contendo a substância conhecida vulgarmente como “Maconha”, com peso líquido de 125,5g, sem autorização legal, oportunidade em que foi presa por policiais. A ré também estava na posse de R\$40,00 em dinheiro relacionado com o comércio ilícito de entorpecentes. A prisão preventiva da acusada foi decretada. A ré foi intimada para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A denúncia foi recebida no dia 25 de maio de 2017 (fl. 137). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogada a ré. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 155/157). A acusação, em resumo, pediu a condenação, enquanto que a defesa, em resumo, pediu a absolvição. **Apresentado o relatório, Decido. I.** Não há nulidades e houve amplo contraditório. **II.** A acusada não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. **III.** Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. **IV.** Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constatarem que elas eram “Cocaína” (BENZOILMETILECGONINA), na sua forma em pó e pedra, e “Maconha” (cannabis sativa L), conforme laudo pericial de fls. 155/157. A “cocaína” é um produto extraído das folhas da planta coca (“erythroxylum coca”), nativa dos Andes. Sob a forma de pó (o sal “cloridrato de cocaína”), após a sua industrialização, permite a adulteração, quando misturado a outras substâncias de aspecto semelhante (talco, pó de giz, açúcares, bicarbonato de potássio, polvilho etc.). Observo que tais misturas, independentemente do perigo da substância em si, são perigosas, uma vez que aumentam os riscos de infecções e de superdosagem de “Cocaína”. O sal “cloridrato de cocaína” pode ser cheirado, esfregado e absorvido via mucosa ou diluído em água para ingestão endovenosa. Seja qual for a maneira de consumo, o certo é que esta espécie de entorpecente tornou-se, perigosamente, comum na nossa sociedade, expondo os jovens de todas as classes sociais e idades aos seus males. Infelizmente, a “cocaína” não é um mal distante e está a um passo de todos os fracos que buscam a sensação falsa de brilho e de destaque. Inclusive, muitos estudiosos, têm apontado a “Cocaína” e o “Crack” (derivado da pasta básica da coca, no Brasil obtido após o adicionamento de bicarbonatos e calor ao sal cloridrato de cocaína), como alguns dos fatores responsáveis pelo aumento da violência nas sociedades modernas, uma vez que os viciados atacam, com extrema agressividade e de forma indiscriminada, para conseguirem valores para a compra do entorpecente. Também, a ingestão endovenosa da “Cocaína” é um dos principais veículos para a disseminação da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), pois além das agulhas e das seringas serem compartilhadas por grupos de viciados, é um costume comum a mistura de sangue, dentro da seringa hipodérmica, com a “cocaína” previamente diluída em água destilada, para se evitar os efeitos colaterais da ingestão de água destilada nas veias e artérias. Também verificaram que parte das porções eram de “Maconha” (“cannabis sativa L”), bem como que estava presente o princípio ativo responsável pelos seus efeitos entorpecentes (THETRAHIDROCANABINOL). Neste ponto é oportuno recordar que a “Maconha” é um entorpecente que leva o usuário a introspecção, deixando-o apático e sem a vontade de manter uma vida econômica e socialmente ativa. Infelizmente, por força da ignorância, criou-se uma associação perigosa entre o uso da “Maconha” e a ideia da manutenção de uma vida livre e ligada à natureza. Ao contrário do que muitos defendem,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a “Maconha” e em especial o princípio ativo *THETRAHIDROCANABINOL*, são substâncias que reagem ativamente no interior do organismo humano, causando alterações e males que demoram, em relação às outras substâncias entorpecentes, apenas um pouco mais de tempo para se manifestarem. Inclusive, comparar a “Maconha” com o fumo comum, é um exercício de “estupidez”, pois em que pese o fato de que ambas as substâncias façam mal para o ser humano, a realidade é que a “Maconha” produz alterações expressivas de comportamento, o que não ocorre com o cigarro, derivando disso o seu perigo para a sociedade. Segundo um extrato da “Nova Enciclopédia Barsa”, publicada pela Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda., “a maconha foi mencionada num livro de botânica chinês do ano 2.700 a.C., a maconha foi utilizada durante muito tempo como anestésico ou analgésico. Modernamente tornou-se uma das drogas de uso mais generalizado, em virtude do baixo preço e da relativa facilidade de obtenção. Maconha é o nome vulgar do cânhamo (*cannabis sativa L*) quando usado para dele se extrair a droga de mesmo nome, preparada por secagem e trituração de suas folhas e flores. Consome-se geralmente por aspiração da fumaça proveniente da combustão da erva em cachimbos ou cigarros, mas também pode ser mascada ou adicionada a alimentos e bebidas. Todas as partes da planta, seja ela feminina ou masculina, contêm o princípio ativo, o tetraidrocanabinol (THC). Da resina das flores da planta feminina, onde há maior concentração de THC, se extrai o haxixe, droga mais potente. A planta cresce em qualquer parte do mundo, exceto nos lugares muito frios. Os efeitos da maconha variam conforme a experiência do usuário, a quantidade e o ambiente em que é consumida, além da potência da droga. Quando fumada, os efeitos fisiológicos se manifestam em minutos e incluem tontura, distúrbios de coordenação e de movimento, sensação de peso nos braços e pernas, secura na boca e na garganta, vermelhidão e irritação nos olhos, aumento da frequência cardíaca, sensação de apetite voraz, entre outros. A maconha não leva à dependência física e a suspensão de seu uso não provoca sintomas. Em certos tipos de usuários, porém, pode causar dependência psicológica. Muito variáveis, os efeitos psicológicos tendem a predominar. O usuário pode experimentar leve euforia, bem como alterações da percepção com distorções de espaço, tempo, distância e do senso de organização do próprio corpo. Os processos mentais também podem ficar desorganizados, com distúrbios de memória e frequentes desvios de atenção que afetam o fluxo ordenado de ideias. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram “Cocaína” e “Maconha”, a materialidade do crime está provada (fls. 283/285). VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos uníssomos e seguros dos policiais responsáveis pela prisão, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, constata-se que a ré estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes na modalidade de varejo. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 24 de março de 2017, por volta das 08 horas e 20 minutos, na Rua Cachoeira Utupiru, altura do número 26, Bairro do Itaim Paulista, nesta Cidade de São Paulo, a acusada trazia consigo, guardava e tinha em depósito para fins de comércio ilícito de entorpecentes 34 porções de “Cocaína”, na forma de pó, com peso líquido de 29,5g; 48 porções de “Cocaína”, na forma de pedra (“crack”), com peso líquido de 11,3g e 78 invólucros plásticos contendo a substância conhecida vulgarmente como “Maconha”, com peso líquido de 125,5g, sem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autorização legal, oportunidade em que foi presa por policiais. A ré também estava na posse de R\$40,00 em dinheiro relacionado com o comércio ilícito de entorpecentes. A acusada, durante a fase policial, confessou a prática do crime em questão. Posteriormente, em Juízo, confessou o crime, alegando que as drogas eram para a venda. Segundo os policiais militares responsáveis pela prisão, em resumo, durante patrulhamento de rotina, desconfiaram das atitudes da acusada, a qual demonstrou receio diante da presença da viatura policial, motivo pelo qual a abordaram e procederam a uma revista pessoal. Durante a revista pessoal, encontraram junto ao corpo da acusada, uma pequena bolsa contendo os entorpecentes apreendidos e prontos para a venda no varejo. Também encontraram dinheiro relacionado com o comércio de drogas. Com relação à outra prisão efetuada e envolvendo a acusada de nome Cinthia, informaram que ela não estava junta com a acusada e foi presa em rua diversa. Os depoimentos dos policiais foram uníssomos e seguros nos pontos fundamentais, o que somado aos demais elementos de convicção tornam o Juízo seguro quanto à autoria e a materialidade do crime por parte da acusada. O fato de não terem sido presas pessoas que compraram drogas, bem como não existirem testemunhas do tráfico, se deve às circunstâncias que envolveram a prisão, o horário e principalmente o local dos fatos. Anota-se que as pessoas possuem medo de represálias por servirem de testemunha das ações da polícia, o que não é um medo infundado, haja vista o estado não poder protegê-las de forma eficiente. Também, não há dúvidas de que o dinheiro apreendido está relacionado com o comércio ilícito de entorpecentes. **VII.** Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, a quantidade de entorpecentes para o tráfico de varejo, a ausência de modificação de valores não obstante processo anterior, os indícios de que a ré fez do crime um modo de vida, até porque não possui profissão lícita conhecida e provada, a periculosidade na reiteração de condutas análogas, redundando em uma culpabilidade diferenciada, fixo as penas básicas 1/6 acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. A ré é reincidente específica (fl. 167), o que é preponderante sobre qualquer atenuante, em especial, a confissão técnica para tentar a compensação com a reincidência, motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6 para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, sendo estas as sanções definitivas, pela ausência de outras circunstâncias modificadoras e de causas de aumento e de diminuição de penas que possam ser consideradas. Oportuno mencionar que o artigo 67 do Código Penal fala expressamente em circunstância preponderante e não em compensação de circunstâncias. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da acusada. O crime é equiparado a hediondo e devido as suas consequências, coloca em risco a própria existência sadia da humanidade, demonstrando uma perversão de caráter intensa e uma periculosidade real, uma vez que o traficante vende a morte lenta e intensifica a miséria do ser humano. Segundo Mezger, citado pelo saudoso Desembargador José Frederico Marques, na sua obra denominada Tratado de Direito Penal, "... que a pena, como instrumento de prevenção, deve atuar social-pedagogicamente sobre a coletividade (prevenção geral) e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

deve proteger a coletividade ante o condenado e corrigir a este (prevenção especial)". O mesmo Desembargador José Frederico Marques, desenvolvendo o raciocínio de "prevenção especial", ensinava que "a pena influi sobre o delinquente, sobretudo na fase executória do processo penal, pois a condenação atua, muitas vezes, sobre a consciência do réu fazendo-o medir o mal que praticou através das consequências de seu crime advindas". Seguindo este raciocínio e com base nas lições do também saudoso Ministro Nelson Hungria, conclui-se que o sofrimento, que lhe é inerente, representa, incontestavelmente, do ponto de vista relativo, um meio de emenda e um instrumento de regeneração. O que é periculosidade? O criminologista italiano R. Garofalo foi o primeiro que concebeu tal estado. Na década de 1880, sob o vocábulo "témpebilité" (temibilidade, atitude temerária), ele procurava explicar o sentido de uma palavra grega que quer dizer: capital acumulado. Com isso queria discernir num indivíduo sua capacidade criminal, ou seja: "a quantidade de mal que se pode esperar de uma perversidade constante e atuante". Tal capital ou capacidade produziria o crime. Em 1920, a definição foi retomada por Crispigni, que se referiu à "capacidade evidente em uma pessoa de cometer um crime" ou ainda à "probabilidade de alguém se tornar autor de um crime". Trata-se de um potencial aleatório que Loudet, em 1950, reintroduziu em sua própria definição: "O indivíduo em estado perigoso é aquele que, em dadas condições psicológicas, está sujeito a manifestar reações antissociais". Das formulações resulta que o estado perigoso seria predisposição às reações antissociais. A ré iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o único compatível com a gravidade da sua conduta, à condição de reincidente específica. Também, não se verifica a possibilidade do reconhecimento de nenhum benefício legal, em face da reincidência, da pena imposta e da própria natureza do crime praticado, mormente a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, uma vez que o dispositivo é de aplicação para casos específicos em que o Juízo verifique uma ação isolada e sem qualquer relação com a atividade continuada e organizada do crime. Anota-se que a acusada, além de ser reincidente (fl. 167), o que já impede o benefício, foi detida em circunstâncias que evidenciam a sua ligação com o crime organizado, uma vez que traficava em ponto específico, com grande quantidade de entorpecentes para um tráfico de varejo e de naturezas variadas. Observa-se que um traficante que atua de forma isolada e independente não pode ficar em um ponto fixo, uma vez que corre o risco de ser morto pela concorrência criminosa. Logo, não se está diante de um indivíduo isolado, mas de um agente integrado a algo maior e organizado, representando o benefício, neste caso, em sendo dado, mero exercício de impunidade o que é contrário ao próprio espírito da lei. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é previsto em lei especial, com sanções peculiares, não se aplicando a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou medida restritiva de direitos, previstas na parte geral do Código Penal, as quais, inclusive, são inadequadas para punir e prevenir novas condutas análogas. Como se não bastasse, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um dos mais graves, uma vez que alimenta a prática de outros ilícitos e está se tornando um delito contra a humanidade. Finalmente, a constitucionalidade da chamada Lei dos Crimes Hediondos está fundada no próprio artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, o que a plenária do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido anteriormente, sendo que as últimas decisões não modificam o entendimento deste Juízo, até porque não há súmula sobre o assunto e sequer súmula


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

vinculante. A ré está presa, demonstra periculosidade e é reincidente, motivos pelos quais decreto a sua prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta e o tempo de prisão cautelar, além do que existem outras condenações que precisam ser unificadas na Vara das Execuções. **Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar SUELI MESSIAS DOS SANTOS, RG/SP nº 35.510.958, filha de Antonio José dos Santos e de Sebastiana Messias da Silva, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão com o início no regime fechado, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal.** Condeno a acusada ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados, bem como se oficie para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para eventuais novos exames. Também, para a destruição dos objetos apreendidos e relacionados com o crime, como aparelhos de comunicação. Expeça-se ofício de recomendação para a ré. O dinheiro está relacionado com o tráfico ilícito de drogas, motivo pelo qual determino o seu perdimento e encaminhamento para o Fundo Especial da Secretaria Nacional Antidrogas criado para esse fim. Também, determino a perda dos demais objetos apreendidos por estarem relacionados com o tráfico de drogas e autorizo a destruição. Oficie-se para tanto. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital

Dra. Promotora:

Dra. Defensora:

Ré: